

0008399-76.2004.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 02/2003 - Delegacia de Polícia de Bragança Paulista

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Osmar Aparecido Nunes e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos,

Mário de Almeida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008399-76.2004.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0008399-76.2004.8.26.0099

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 02/2003 - Delegacia de Polícia de Bragança Paulista

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Osmar Aparecido Nunes e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos,

Mário de Almeida Praça Neto, qualificado nos autos, foi condenado por Sentença datada de 215/08/2005, à pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 6368/76. Não houve interposição de recurso.

Transito em julgado para o Ministério Público em 24/08/2010 (fl. 2841).

Expedido o mandado de prisão condenatório, em regime fechado, o acusado não foi localizado.

Fl. 2894. Manifestação do Ministério Público pugnando pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É O BREVE RELATÓRIO.

D E C I D O.

No caso em tela, inegável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a partir da pena concretamente imposta.

Senão vejamos. A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação aos 24/08/2010 (fl. 2841).

Considerando a pena imposta ao condenado, de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos.

Com o trânsito em julgado para a acusação em 24/08/2010, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que, após a data do trânsito em julgado para a acusação transcorreu lapso temporal superior aos 12 anos, sem que a execução da pena imposta tivesse sido iniciada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU EM MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. 1. Dentro de uma mesma situação fático-processual, é possível a extensão de efeitos de decisões no âmbito da execução aos mesmos corréus, ainda que decorrentes de erro material. 2. O termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado. 3. Transcorrido o tempo prescricional desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, sem que tenha sido iniciada a execução da pena, tem-se por configurada a prescrição da pretensão executória. 4. Tendo em vista o afastamento do acréscimo decorrente da reincidência e que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 30/10/2006 e a execução penal se iniciou aos 11/7/2016, ocorreu a prescrição da pretensão executória para a quantidade de pena recebida (2 anos e 6 meses de reclusão), que se dá em 8 anos (art. 109, IV, do CP). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 700619 RS 2021/0332331-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR

TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No âmbito deste Superior Tribunal, prevalece o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, consoante a interpretação literal do art. 112, I, do CP, que, mesmo depois da Constituição Federal de 1988, não foi revogado por não recepção ou declarado inconstitucional e, portanto, permanece vigente no ordenamento jurídico pátrio. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 536.448/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Na hipótese, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ocorrido em 17/11/2010, transcorreram mais de 8 anos, lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição quanto aos delitos imputados ao recorrente, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Assim, tem-se que, não tendo havido até então o início da execução penal, o que, nos termos do artigo 117, V, do CP, interromperia o prazo prescricional e, tendo já transcorrido mais de oito anos desde o trânsito em julgado para a acusação, verifica-se, de fato, a ocorrência da prescrição executória. Dessa forma, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão que julgou extinta a punibilidade do recorrente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022.

OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (STJ - RESp: 1976965 SP 2021/0388754-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 21/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA, DE OFÍCIO. 1. No HC n. 176.473, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". 2. O STJ interpreta que o marco inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para a acusação, conforme a literalidade do art. 112, I, do Código Penal. Precedente. 3. A pena imposta ao acusado, desconsiderado o acréscimo relativo à continuidade delitiva, para cada um dos 10 delitos, é de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. O prazo prescricional é de 4 anos, conforme a previsão do art. 109, V, do Código Penal. 4. Do último dia do prazo recursal para acusação na origem até o presente momento, o lapso é superior a 4 anos, o que torna cogente a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória dos crimes atribuídos ao recorrente na presente ação penal. 5. Agravo regimental não provido, com declaração, de ofício, da prescrição da pretensão executória. (STJ - AgRg no RESp: 1848831 SC 2019/0342283-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória e declaro extinta a punibilidade, do crime imputado ao réu Mário de Almeida Praça Neto, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, IV, c.c. artigo 109, III, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

P.R.I.C.

Em face do desfecho do caso, cobre-se a devolução do mandado expedido independente de cumprimento, procedendo-se o cancelamento do mandado no sistema SAJ, uma vez que não consta seu cadastro junto ao BNMP.

Após, archive-se com as comunicações e anotações de praxe.

Buscando atender a celeridade imposta pela Emenda Constitucional nº 45 (reforma do Judiciário), o presente despacho servirá de ofício ao IIRGD, comunicando a extinção de punibilidade e o arquivamento.

Bragança Paulista, 16 de setembro de 2022.

Laércio José Mendes Ferreira Filho
Juiz Titular

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA